

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

г. [населённый пункт]

[дата]

[ФИО мужа], [дата рождения], паспорт [серия, номер], выдан [кем, когда],
адрес регистрации: [адрес], именуемый в дальнейшем "Муж",

и

[ФИО жены], [дата рождения], паспорт [серия, номер], выдан [кем, когда],
адрес регистрации: [адрес], именуемая в дальнейшем "Жена",

совместно именуемые "Стороны", а по отдельности "Сторона",

заключили настоящий Брачный договор (далее – "Договор") о нижеследующем:

ПРЕАМБУЛА

1.1. Стороны состоят в зарегистрированном браке с [дата] (свидетельство о заключении брака серия [серия] № [номер], выдано [кем, когда]) / вступают в брак [дата] (настоящий Договор заключается с условием заключения брака).

1.2. Стороны руководствуются статьями 40–44 Семейного кодекса Российской Федерации и добровольно определяют имущественные отношения между собой.

1.3. Цель настоящего Договора – установить режим имущества супругов, отличный от законного режима совместной собственности (ст. 34 СК РФ).

РАЗДЕЛ I. РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА

Статья 1. Имущество, находящееся в собственности каждой Стороны

1.1. В исключительную собственность Мужа находится и будет находиться:

- а) Имущество, принадлежавшее Мужу до заключения брака:
- [перечислить: квартира по адресу [адрес], автомобиль [марка, гос.номер],
денежные средства на счёте [банк, номер счёта] в размере [сумма]
руб.,
иное имущество]

- б) Имущество, полученное Мужем в период брака:
- в порядке наследования или в дар (ст. 36 СК РФ)
 - за счёт средств, принадлежавших Мужу до брака
 - в результате приватизации
 - иное: [указать]

1.2. В исключительную собственность Жены находится и будет находиться:

- а) Имущество, принадлежавшее Жене до заключения брака:
- [аналогично п. 1.1.а]
- б) Имущество, полученное Женой в период брака:
- [аналогично п. 1.1.б]

1.3. Доходы каждой Стороны от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности, результатов интеллектуальной деятельности:

- ☐ являются совместной собственностью супругов (законный режим)
- ☐ являются исключительной собственностью Стороны, их получившей
- ☐ распределяются следующим образом: [указать]

1.4. Имущество, приобретённое Сторонами в период брака:

- ☐ является совместной собственностью в равных долях (ст. 34 СК РФ)
- ☐ является совместной собственностью в долях: Муж – [доля]%, Жена – [доля]%
- ☐ является исключительной собственностью Стороны, средствами которой приобретено имущество
- ☐ иное: [указать]

РАЗДЕЛ II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КРЕДИТЫ

Статья 2. Распределение обязательств

2.1. Долги, возникшие до заключения брака:

- Муж несёт ответственность по долгам: [перечислить]
- Жена несёт ответственность по долгам: [перечислить]

2.2. Долги, возникшие в период брака:

- ☐ являются общими обязательствами супругов
- ☐ несёт ответственность Сторона, от имени которой заключён договор
- ☐ распределяются следующим образом: [указать]

2.3. Ипотечный кредит [наименование банка], договор № [номер]:

- ☐ является общим обязательством
- ☐ несёт ответственность Муж
- ☐ несёт ответственность Жена
- ☐ распределяется: [указать доли]

РАЗДЕЛ III. СОДЕРЖАНИЕ И АЛИМЕНТЫ

Статья 3. Алименты на содержание супруга/супруги

3.1. В случае расторжения брака по инициативе [указать Сторону]:

- ☐ Сторона [указать] уплачивает алименты в размере [сумма] руб. ежемесячно в течение [срок] / до наступления обстоятельства: [указать]

- ☐ Алименты не уплачиваются

3.2. Условия прекращения алиментов: [указать: вступление в новый брак, трудоустройство и т.д.]

РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА

Статья 4. Имущественные последствия расторжения брака

4.1. При расторжении брака имущество, указанное в статье 1 настоящего Договора, остаётся в собственности соответствующей Стороны без компенсации.

4.2. Совместное имущество (при наличии) делится [указать порядок].

4.3. Жилое помещение по адресу [адрес]:

☐ остаётся в пользовании [указать Сторону]

☐ подлежит продаже с разделом выручки

☐ иное: [указать]

РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 5. Изменение и расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению Сторон, удостоверенному нотариально.

5.2. Сторона вправе требовать изменения или расторжения Договора в судебном порядке при существенном нарушении другой Стороной условий Договора (ст. 450 ГК РФ).

Статья 6. Разрешение споров

6.1. Споры разрешаются путём переговоров. При недостижении соглашения — в судебном порядке по месту жительства ответчика.

Статья 7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения / с момента заключения брака [выбрать].

7.2. Действует до расторжения брака Сторонами / без ограничения срока [выбрать].

Статья 8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8.2. Стороны подтверждают, что:

- заключают Договор добровольно, без принуждения
- полностью осознают его правовые последствия
- состояние здоровья позволяет понимать значение своих действий
- получили независимую юридическую консультацию / отказались от неё [выбрать]

ПОДПИСИ СТОРОН

Муж:

[подпись]
[ФИО]

Жена:

[подпись]
[ФИО]

[дата]

[дата]

⚠️ ВАЖНО: Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению (ст. 41 СК РФ). Без нотариуса – недействителен!

Нотариус проверит:

- Отсутствие обстоятельств принуждения
- Соответствие закону (не может ущемлять детей)
- Правильность формы и содержания

👛 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Брачный договор – инструмент защиты, а не развода:

- Неправильная формулировка – оспаривание в суде
- Ущемление прав детей – недействительность
- Неучтённые активы – потери в будущем
- Налоговые последствия – непредвиденные расходы

Иван Серко – юрист по семейным договорам

☎️ МАХ: +7 (977) 423-24-73 (основной)

☎️ WhatsApp: +7 (977) 423-24-73

✉️ Email: 333742917@mail.ru

Что сделаю лучше, чем шаблон:

- ✓ Проанализирую ваше имущество и риски
- ✓ Подготовлю договор с учётом ваших целей
- ✓ Защищу интересы при нотариальном удостоверении
- ✓ Проконсультирую по налоговым последствиям
- ✓ Подготовлю дополнительные соглашения при необходимости

Стоимость: от 7 000 ₽

Срок: 2-3 рабочих дня

Нотариальные расходы – отдельно
